

1505410-96.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... dela. A região é conhecida pelo uso e tráfico de drogas. A ré teria saído do fluxo escondendo algo embaixo do braço, o que teria chamado a atenção dos guardas civis metropolitanos que procederam com a abordagem.

Oportunizado o interrogatório, em Juízo, a ré negou a prática de tráfico, dizendo ser usuária de drogas.

Diante da prova produzida, não há elementos suficientes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505410-96.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505410-96.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2067969/2019 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 4020425 - 05º DELEGACIA DA DISE -

DENARC, 16/19/105 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2067969 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 16/19/105 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THARINI LETICIA LISBOA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

THARINI LETICIA LISBOA DA SILVA foi denunciada e se vê processada pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, porque, na data de 07.03.2019, por volta das 14.35 horas, na rua Helvetia com a Alameda Dino Bueno, nesta Capital, trazia consigo, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, 05 porções da substância vulgarmente conhecida por "maconha", e 21 pedras de "crack", derivado de cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de fls.63/65.

Recebida a denúncia (fls. 77/78), com concessão de liberdade provisória, a acionada

foi citada.

Juntado laudo de exame químico e toxicológico (fls. 96/98).

Em audiência foi colhida a prova oral, e interrogada a acionada.

As partes se manifestaram em alegações finais (manifestações gravadas).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do crime encontra esteio no auto de exibição e apreensão de fls. 11, laudo de constatação de fls. 14/17 e laudo pericial de fls. 110/112, onde se infere que o material apreendido com o acionado, tratava-se, efetivamente, de substância entorpecente, no caso, maconha e cocaína.

Contudo, a partir da prova oral produzida, não é possível se concluir que a droga em questão era destinada à traficância, senão ao consumo pessoal da acusada.

De acordo com a prova oral produzida, a ré foi vista com um objeto embaixo da axila. Ela tentou correr e efetuada a abordagem, ela estava com entorpecente dentro de uma caixa de óculos. Como a ré foi encontrada com a quantia de R\$ 10,00 (dez reais). A acusada teria admitido a propriedade da droga, mas nada disse a respeito do destino dela. A região é conhecida pelo uso e tráfico de drogas. A ré teria saído do fluxo escondendo algo embaixo do braço, o que teria chamado a atenção dos guardas civis metropolitanos que procederam com a abordagem.

Oportunizado o interrogatório, em Juízo, a ré negou a prática de tráfico, dizendo ser usuária de drogas.

Diante da prova produzida, não há elementos suficientes para se concluir que a droga em poder da acusada seria destinada ao tráfico espúrio (não houve visualização da prática de qualquer ato de traficância praticado pela ré e em seu poder foi encontrada apenas a quantia de R\$ 10,00), observo que há provas suficientes de que a ré possuía o entorpecente para uso próprio.

A quantidade de droga apreendida foi pequena, sendo que os fatos ocorridos no local é ponto de uso e tráfico de drogas, conhecido popularmente como "cracolândia."

No caso concreto, considerando a pequena quantidade de drogas fixo sua pena em advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR a ré THARINI LETICIA LISBOA DA SILVA à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por infringência ao disposto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Em razão da natureza da pena, defiro o apelo em liberdade, revogando a prisão preventiva.

Transitada esta em julgado, que seja o nome da acionada lançado no rol dos culpados.

Arcará a condenada com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos do e limites do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, pois tem seus interesses nos autos curados pela Defensoria Pública do Estado, circunstância que faz presumir a hipossuficiência econômica.

Sentença proferida em audiência, saindo os presentes intimados.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA